

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9606/2539

นาง เกียว ศ รี ทอง สุข
การ ทาง พิเศษ แห่งประเทศ ไทย กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2477 มาตรา 9, มาตรา 10 ทวิ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาตรา

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2530 และประกาศคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 44 แบ่งอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเงินค่า
ทดแทนออกเป็น 3 ระดับ คือ คณะกรรมการกำหนดราคาในเบื้องต้นและคณะ
กรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ระดับหนึ่ง กับรัฐมนตรีและคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ระดับหนึ่ง และศาลยุติธรรมอีกระดับหนึ่งซึ่งการกำหนดเงินค่าทดแทนแต่ละ
ระดับ คณะกรรมการระดับถัดขึ้นมาหรือศาลมีอำนาจตรวจสอบและสั่งแก้ไขได้แม้
คณะกรรมการแก้ไขราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้งจะได้กำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์เพิ่มขึ้นเป็น
เงิน 318,500 บาทแต่ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยทั้งสองจ่ายเงิน
ค่าทดแทนให้แก่โจทก์เพิ่มขึ้น 1,190,000 บาทซึ่งจำเลยทั้งสองก็ได้ชำระเงินให้
โจทก์ไปแล้ว คำพิพากษาศาลชั้นต้นจึงมีผลเป็นการตรวจสอบและยกเลิกคำวินิจฉัย
ของรัฐมนตรี โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจำนวน 318,500 บาทอีก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 68689 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน เพื่อสร้างทางพิเศษระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และสายพญาไท-ศรีนครินทร์ เป็นเหตุให้ที่ดินของโจทก์ถูกเวนคืนไปทั้งแปลงเป็นเนื้อที่ 70 ตารางวา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นจำเลยกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ในราคาตารางวาละ 7,000 บาท เป็นเงิน 490,000 บาท โจทก์เห็นว่าเป็นจำนวนที่ไม่เป็นธรรมจึงได้อุทธรณ์และฟ้องคดีต่อศาล ต่อมาระหว่างการพิจารณาคดีของศาลได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 ประกาศใช้บังคับ ซึ่งประกาศดังกล่าวให้อำนาจอธิปไตยโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการแก้ไขจำนวนเงินค่าทดแทนที่ยังค้างดำเนินการอยู่เสียใหม่ ให้ได้รับความเป็นธรรม ต่อมาคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อแก้ไขราคาค่าทดแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ถูกเวนคืนที่ยังค้างดำเนินการอยู่ ที่ดินโจทก์ก็ได้รับการแก้ไขจำนวนเงินค่าทดแทนด้วย โดยโจทก์มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจำนวน 318,500 บาทต่อมาจำเลยมีหนังสือแจ้งโจทก์ว่า เนื่องจากศาลได้มีคำพิพากษาให้เพิ่มเงินค่าทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 1,190,000 บาท จำเลยจะต้องนำเงินดังกล่าวไปหักจากค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่ม โจทก์เห็นว่าจำเลยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มจำนวน 318,500 บาท ให้แก่โจทก์เนื่องจากตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 ไม่ตัดสิทธิโจทก์มิให้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มเนื่องจากการที่โจทก์ได้รับเงินเพิ่มตามคำพิพากษาของศาลแต่อย่างใด อีกทั้งขณะศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มจำเลยทั้งสองก็ไม่ได้โต้แย้งหรือสงวนสิทธิไว้ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติดังกล่าวอีก จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันชำระเงินจำนวน 318,500 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่จำเลย

ทั้งสองปฏิเสธการจ่ายเงินถึงวันฟ้องเป็นดอกเบี้ย 23,887.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 342,387.50 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 342,387.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 318,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินจำนวน 318,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เพราะเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่คณะกรรมการที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งขึ้นเพื่อกำหนดค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่โจทก์เพื่อความเป็นธรรม โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 9 ซึ่งแก้ไขโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าทดแทนแก่โจทก์เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,190,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยศาลได้วินิจฉัยว่าเหตุที่ต้องกำหนดค่าทดแทนเพิ่มให้โจทก์เพราะมีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 ใช้บังคับในระหว่างคดียังไม่เสร็จเด็ดขาด จำเลยทั้งสองก็ได้ชำระค่าทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์รับไปแล้ว ดังนั้นเงินค่าทดแทนทั้งสองจำนวนดังกล่าวจึงเป็นเงินเพิ่มค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์อันเดียวกัน ซึ่งโจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับเพียงจำนวนเดียว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 68689 ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 70 ตารางวา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2530 มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางเขน เขตดุสิต เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 ประกาศใช้บังคับเพื่อสร้างทางพิเศษระบบทางด่วนชั้นที่ 2 สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และพญาไท-ศรีนครินทร์ จำเลยทั้งสองกำหนดเงินค่าทดแทนให้โจทก์ตารางละ 7,000 บาท เป็นเงิน 490,000 บาท โจทก์ไม่พอใจได้ยื่นอุทธรณ์และฟ้องเป็นคดีต่อศาลในเวลาต่อมา ระหว่างพิจารณาของศาลได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 ประกาศใช้บังคับ คณะกรรมการแก้ไขราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนได้กำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์เพิ่มเป็นเงิน 318,500 บาท แต่จำเลยทั้งสองยังมิได้จ่ายให้แก่โจทก์ ต่อมาได้มีคำพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่โจทก์เป็นเงิน 1,190,000 บาท จำเลยทั้งสองจึงไม่จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มตามที่คณะกรรมการแก้ไขราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนกำหนดจำนวน 318,500 บาท ให้แก่โจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.2 มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบเงินค่าทดแทนจำนวน 318,500 บาท ที่คณะกรรมการแก้ไขราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนกำหนดให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบังคับใช้แก่กรณีพิพาทนี้ แบ่งอำนาจหน้าที่ในการกำหนดค่าทดแทนออก 3 ระดับ คือ คณะกรรมการกำหนดราคาในเบื้องต้นและคณะกรรมการ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่กำหนดเงินค่าทดแทนในเบื้องต้นระดับหนึ่ง กับรัฐมนตรีว่าการและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ระดับหนึ่งและศาลยุติธรรม อีกระดับหนึ่งซึ่งการดำเนินการกำหนดเงินค่าทดแทนแต่ละระดับขั้นตอนดังกล่าว หากมีข้อบกพร่องในการกำหนดเงินค่าทดแทนจากการกระทำของคณะกรรมการในระดับแรก คณะกรรมการระดับถัดขึ้นมาหรือศาลก็จะมีโอกาสตรวจสอบและสั่งแก้ไข ได้ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 บัญญัติไว้ ที่ดินของโจทก์ถูกเวนคืนทั้งแปลง 70 ตารางวา คณะกรรมการกำหนด ราคาเบื้องต้นและคณะกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กำหนดเงินค่าทดแทนให้ โจทก์ตารางวาละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 490,000 บาท โจทก์ไม่พอใจได้อุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) และฟ้องคดี ต่อศาลในเวลาต่อมา ระหว่างพิจารณาคดีของศาลได้มีประกาศคณะรักษาความสงบ เรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 ประกาศใช้บังคับ แม้คณะกรรมการแก้ไขราคาเบื้องต้น และจำนวนเงินค่าทดแทนซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 ทวิ กำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์เพิ่ม ขึ้นเป็นเงิน 318,500 บาท แต่จำเลยทั้งสองยังมิได้จ่ายเงินให้แก่โจทก์ เมื่อมีคำ พิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ปค.58/2538 ของศาลชั้นต้นซึ่งถึงที่สุด ให้จำเลย ทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์เพิ่มขึ้น 1,190,000 บาท โดยในการกำหนดเงิน ค่าทดแทนให้แก่โจทก์ ศาลได้หยิบยกประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 มาวินิจฉัยแล้ว คำพิพากษาของศาลในคดีดังกล่าวมีผลเป็นการตรวจสอบ และยกเลิกคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับ เงินค่าทดแทนจำนวน 318,500 บาท ตามที่คณะกรรมการแก้ไขราคาเบื้องต้นและ จำนวนเงินค่าทดแทนกำหนดให้โจทก์อีก คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นอีก ศาล อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล"

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-สุทธิ นิชโรจน์-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ